

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3897/2542

นาง สุธา แก้วมณีโชติ
นาง ยวง สาลิกา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145

ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาในคดีก่อนว่า มารดาโจทก์กู้ยืมเงินมารดาจำเลย โดยมารดาโจทก์มอบที่ดินพิพาทให้มารดาจำเลยทำกินต่างดอกเบี้ย ข้อเท็จจริงเช่นนี้ย่อมผูกพันคู่ความจำเลยซึ่งเป็นคู่ความในคดีก่อนด้วยจึงหาอาจจะโต้เถียงเป็นประการอื่นได้ไม่ จำเลยต้องคืนที่ดินพิพาทให้โจทก์โดยรับเงินกู้ยืมคืน

โจทก์ฟ้องว่า นางกัมฉัย ธุระการณ มารดาโจทก์กู้ยืมเงิน 10,000 บาทจากนางขิม อุทัยรัตน์ มารดาจำเลยโดยมอบที่ดินพิพาทตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 26 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน ของนางกัมฉัยให้นางขิมทำนาต่างดอกเบี้ย และมอบแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)ให้นางขิมยึดถือไว้เป็นประกันเงินกู้ ต่อมานางกัมฉัยถึงแก่กรรม ที่ดินดังกล่าวตกเป็นของโจทก์ เมื่อนางขิมถึงแก่กรรมจำเลยทำนาในที่พิพาทต่างดอกเบี้ยสืบต่อจากนางขิม โจทก์ขอไถ่ถอนหลายครั้งจำเลยไม่ยินยอม เมื่อวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2538 โจทก์ส่งเงิน 10,000 บาททางธนาคารชำระหนี้เงินกู้และให้จำเลยคืนที่ดินพิพาท จำเลยได้รับธนาคารนัดแล้วส่งคืนโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยรับเงิน 10,000 บาท จากโจทก์ และคืนที่ดินพิพาทพร้อมแบบ

แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) แก่โจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องหาก
จำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า นางกิมจ้อยได้ส่งมอบและสละการครอบครองที่
พิพาทให้นางซิม นางซิมครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาทตั้งแต่ปี 2513 ปี 2518
นางกิมจ้อยถึงแก่กรรม ปี 2520นางซิมถึงแก่กรรม ที่พิพาทจึงเป็นมรดกตกได้แก่
จำเลย โจทก์ซึ่งเป็นบุตรของนางกิมจ้อยไม่ได้ฟ้องเพื่อเรียกคืนการครอบครองที่พิพาท
ภายใน 1 ปี นับแต่นางกิมจ้อยถึงแก่กรรม โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยทำ
ประโยชน์ในที่พิพาทด้วยความสงบเปิดเผย และเจตนาเป็นเจ้าของนางซิมและ
จำเลยมิได้ครอบครองที่พิพาทแทนนางกิมจ้อยหรือโจทก์ขอให้ยกฟ้องและพิพากษาให้
ที่พิพาทเป็นของจำเลย ห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่ใช่เจ้าของสิทธิในที่พิพาทมารดาจำเลย
และจำเลยครอบครองที่พิพาทแทนมารดาโจทก์และโจทก์ตลอดมา ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชำระเงิน 10,000 บาท แก่จำเลยให้จำเลยคืนที่
พิพาทและแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 26แก่โจทก์ ห้ามจำเลยและ
บริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่พิพาทอีกคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้ยกฟ้องแย้งของ
จำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาในคดีก่อนว่า นางกัม
ฉุยมารดาโจทก์กู้ยืมเงินนางขี้มมารดาจำเลย โดยนางกัมฉุยมอบที่พิพาทให้นางขี้ม
ทำกินต่างดอกเบี้ย ข้อเท็จจริงเช่นนี้ย่อมผูกพันคู่ความจำเลยซึ่งเป็นคู่ความในคดี
ก่อนด้วยหาอาจจะโต้เถียงเป็นประการอื่นได้ไม่จำเลยต้องคืนที่พิพาทให้โจทก์โดยรับ
เงินกู้ยืมคืน และตามคำให้การจำเลยไม่มีประเด็นเรื่องการแย่งการครอบครอง ฎีกา
ของจำเลยในปัญหานี้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน

(ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์-พิมล สมานิตย์-ศุภชัย ภู่งาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>